

1503256-37.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... o crivo do contraditório.

A vítima do furto Ana Julia Ristow de Carvalho Pellegrino disse que sua empresa fora furtada, e cerca de dois dias depois foi contatada pela delegacia informando a localização de parte dos produtos da sua empresa, no valor total de cerca de R\$1.000.000,00. O valor dos bens não recuperados era de cerca de R\$ 100.000,00. As roupas e tecidos encontrados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503256-37.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503256-37.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2031948/2021 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 16033494 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS,

261/21/307 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 373/21/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 2031948

- 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GIRLEI LIMA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

GIRLEI LIMA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro de 2021, na Avenida Duque de Caxias, nº 167, bairro Santa Cecília, nesta cidade, recebeu, ocultou e tinha em depósito, em proveito próprio e alheio, sabendo que se tratavam de bens de origem ilícita, 30 (trinta) rolos de tecidos sintéticos, aproximadamente 20.000 (vinte mil) peças de vestuário e acessórios, avaliadas em aproximadamente R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), 3 (três) folhas de cheque, um televisor da marca Samsung, uma máquina fotográfica da marca Canon, um computador da marca Apple, 8 (oito) notebooks da marca Dell/HP, dentre outros acessórios de informática, pertencentes à empresa

vítima Uvline Com. Serv. Art. Prot. Solar, representada por Ana Julia Ristow de Carvalho Pellegrino.

Segundo consta da denúncia, os objetos mencionados foram subtraídos na empresa vítima entre os dias 30 e 31 de janeiro de 2021, durante a madrugada. Após esse crime, entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro, o acusado recebeu os produtos subtraídos, ocultando-os e mantendo-os em depósito, em sua residência, local dos fatos mencionados acima.

O acusado foi preso em flagrante delito, sendo a prisão convertida em preventiva (fls.78/81).

Designou-se audiência de proposta de acordo de não persecução penal em fls. 104/105. Na mesma ocasião, concedeu-se a liberdade provisória ao acusado.

Aos 5 de julho de 2021, realizou-se a audiência, no entanto, o acusado não aceitou o acordo de não persecução penal, sendo determinado o prosseguimento do feito, com o recebimento da denúncia (fls.121/122).

Citado, o réu respondeu apresentou defesa prévia em fls. 126.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, não tendo o réu comparecido para ser interrogado (fls. 159/162).

Em debates orais, o Ministério Público, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia e discorrendo sobre a prova produzida, pugnou pela procedência da ação. Requereu a consideração da primariedade do réu para fixação da pena, com imposição de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Concedido à Defesa prazo para apresentação de memoriais, foram anexados em fls. 165/170. Em preliminar, suscitou a ilicitude da prova em razão da busca domiciliar efetivada sem mandado judicial, sob alegação de incêndio não comprovado, pugnando pela absolvição. No mérito, requereu a improcedência da ação penal, diante da fragilidade das provas, alegando não haver elemento seguro que indique que o réu conhecia a origem ilícita do bem. Subsidiariamente requereu a fixação da pena base no mínimo legal, a concessão de regime aberto para cumprimento da pena, com substituição por restritiva de direitos e direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação deve ser julgada procedente.

Há prova nos autos da materialidade do delito, conforme se verifica no boletim de ocorrência (fls. 10/14) e auto de exibição e apreensão dos bens (fls.15/16).

Evidenciado, ainda, que efetivamente os bens apreendidos têm origem ilícita, conforme se verifica do boletim de ocorrência de fls. 07/09.

A autoria foi igualmente comprovada pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima do furto Ana Julia Ristow de Carvalho Pellegrino disse que sua empresa fora furtada, e cerca de dois dias depois foi contatada pela delegacia informando a localização de parte dos produtos da sua empresa, no valor total de cerca de R\$1.000.000,00. O valor dos bens não recuperados era de cerca de R\$ 100.000,00. As roupas e tecidos encontrados estavam embalados e identificados com a marca da empresa. Não se lembra ao certo, mas acredita que tenha visto, na delegacia, a fotografia do indivíduo encontrado com os produtos, não se tratando de pessoa de seu conhecimento.

A testemunha Gabriel Silva Soares disse que foi atender a uma ocorrência de princípio de incêndio, no endereço indicado na denúncia, tratava-se de um galpão habitado de forma irregular por algumas famílias. Chegando ao local avistou o réu, que residia de forma precária no local, onde também havia outras famílias residindo e, ao fundo, rolos de tecidos e roupas, embalados e etiquetados. Os produtos estavam próximos ao réu, ele disse que os estava guardando a pedido de terceiros. Não informou ao policial o nome ou forma de localização para esta pessoa que solicitara que ele guardasse os produtos. O depoente contatou os proprietários da loja indicada na etiqueta, os quais informaram que os produtos haviam sido furtados dias antes.

A testemunha Elizeu Ferreira de Lima corroborou o relato do parceiro de farda. Acrescentou que tão logo o réu notou a presença da polícia no local, tentou evadir. O depoente foi em seu encalço abordou o réu, o qual carregava sacolas com peças de roupas fechadas e etiquetadas, havia uma mulher com ele que também carregava essas sacolas. Indagado, o réu admitiu que estava com mercadorias subtraídas, e que havia mais dentro de seu cômodo e em outro barracão indicado por ele. Havia uma quantidade muito grande de roupas e rolos de tecidos, tudo etiquetado com o logotipo da empresa. No dia da diligência estava com o colega Gabriel, motorista da viatura. O réu admitiu que os bens eram produto de furto anterior, praticado com comparsas, mas não indicados por ele.

Em sede policial, o réu alegou que guardou os itens a pedido de um amigo, desconhecendo a origem ilícita (fls.22).

O réu tornou-se revel, não comparecendo em Juízo para apresentar sua versão dos fatos.

Como visto, a despeito da insurgência da Defesa, restou inequívoco nos autos que o réu foi encontrado na posse dos bens que foram objeto de delito anterior, gerando a inversão do ônus probatório, pelo que caberia a ele provar a aquisição lícita do bem. Todavia, o réu sucumbiu em seu ônus, não apresentando qualquer justificativa para o fato de ter em sua posse grande quantidade de bens, com valor considerável e ainda etiquetados.

Assim, restando evidenciado que o réu recebeu em depósito diversos materiais, entre roupas e produtos de informática, com embalagens e etiquetas de preço, sem qualquer nota fiscal ou outro documento comprobatório de sua origem, revela de maneira inequívoca sua ciência sobre a origem espúria dos bens.

De outro lado, descabido o acolhimento da tese defensiva que busca o reconhecimento da ilicitude da prova, decorrente de suposta violação de domicílio. Ainda que não haja nos autos prova documental da existência de foco de incêndio no local dos fatos, a ensejar a entrada dos policiais no imóvel, foi produzida prova oral nesse sentido. A alegação dos policiais nesses sentido é verossímil, especialmente porque se tratava de habitação coletiva, mais suscetível a focos de incêndio, justificando a urgência no ingresso no imóvel.

Ademais, não há motivos para se presumir que os agentes públicos tenham criado a versão sobre o incêndio para justificar ação ilegal, Policiais não são impedidos de depor e nem são considerados, de per si, suspeitos, sendo certo que seus depoimentos hão de ser dignos de fé quando acompanhados de outros elementos de prova, quando prestados em uníssono, com coerência e plena segurança, sendo esta a hipótese dos autos.

Quanto à relevância dos depoimentos dos policiais, o entendimento dominante nos Tribunais, confira-se:

“(...) Com relação à prova condenatória - depoimentos de policiais - sempre afirmo que os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, pois geralmente este tenta fugir de sua responsabilidade penal. Ora, não se imagina que, sendo o policial uma pessoa séria e idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, ele vá a juízo mentir, acusando uma pessoa inocente. Sua declaração, como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que contém. Confrontar-se-á com as outras provas obtidas na instrução e até com qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe. (...)” (STJ HC 372.072, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 22.02.2017).

No caso dos autos, não se vislumbra nenhum abuso por parte dos policiais, sendo cioso notar que restou incontroverso que os policiais e o réu não se conheciam anteriormente aos fatos, pelo que suas declarações merecem credibilidade.

Note-se, ainda, que ao contrário do alegado pela Defesa, a prática do delito antecedente restou evidenciada nos autos, quer pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09, quer pelas declarações judiciais da vítima do furto (fls. 159/162).

De rigor, portanto, diante da prova amealhada aos autos, a procedência da ação, eis que a conduta do réu adequou-se ao tipo penal que lhe é imputado.

Passo à dosimetria da pena.

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, constato a inexistência de dados que tornam necessária a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando ser o réu tecnicamente primário, pelo que fixo a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ausentes agravantes, sendo o réu tecnicamente primário, bem como atenuantes, e inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena base aplicada. Em observância aos critérios do artigo 33 do Código Penal, considerando o montante da pena aplicada e por ser o réu tecnicamente primário, não tendo o delito em questão se revestido de particular gravidade, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena corporal imposta,

Presentes os requisitos da Lei nº 9.714/98, substituo a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena substituída, em local a ser indicado pelo Juízo das Execuções.

De todo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu GIRLEI LIMA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, cada um deles no valor unitário mínimo.

Ausentes, por fim, os requisitos autorizadores à decretação da prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas ex lege.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA